

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1878/2538

นางสาวลักษณา แสงเจริญ

โจทก์

บริษัทชัยนาทอุตสาหกรรม จำกัด

จำเลย

บริษัทชัยนาทอุตสาหกรรม จำกัด จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 54

ความว่า จำเลยอุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งว่า จำเลยอุทธรณ์ในข้อเท็จจริงต้องห้ามตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงาน และวิธีพิจารณาคดีแรงงาน มาตรา 54 ไม่รับอุทธรณ์ของจำเลย จำเลยเห็นว่า อุทธรณ์ของจำเลยเป็นปัญหาข้อกฎหมายโปรดมีคำสั่งรับอุทธรณ์ของจำเลยไว้พิจารณาต่อไป หมายเหตุ ไม่ปรากฏหลักฐานว่าโจทก์ได้รับสำเนาคำร้อง แล้วหรือไม่ ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยจ่ายค่าจ้างที่หักไว้ 1,000 บาท และค่าจ้างขั้นต่ำส่วนที่ขาดอีก 3,464 บาทพร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับจากวันฟ้อง เป็นต้นไปจนกว่าจำเลยจะชำระเงินเสร็จแก่โจทก์ จำเลยอุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์ดังกล่าว (อันดับ 41) จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 46)

คำสั่ง คดีนี้ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยว่า โจทก์ต้องเข้าทำงานโดยมีการตอกบัตรลงเวลาเข้าและเวลาออกและโจทก์ต้องมาทำงาน ยังสถานที่ที่จำเลยจัดหาไว้ให้โดยโจทก์ได้รับค่าจ้างวันละ 90 บาท จำเลยมีอำนาจควบคุมกำหนดสถานที่และวันทำงานของโจทก์ โจทก์จึงเป็นลูกจ้างจำเลยตามสัญญาจ้างแรงงาน เงินประกัน ที่จำเลยเรียกเก็บจากโจทก์ 1,000 บาท เป็นเงินประกัน ความเสียหายตามสัญญาจ้างแรงงาน เมื่อไม่มีความเสียหาย จำเลยต้องคืนให้โจทก์ จำเลยอุทธรณ์ว่า ที่โจทก์ตอก

บัตรลงเวลา เข้าออกเป็นข้อตกลงระหว่างโจทก์จำเลยในเรื่องจำเลยให้ประกันค่า
ฝีมือแก่โจทก์ในอัตรา 90 บาทต่อวัน การตอกบัตรดังกล่าวก็เพื่อนำมาคิดคำนวณเงิน
ประกันฝีมือแต่ละวันที่โจทก์มาทำงาน โจทก์หยุดงานในเดือนกรกฎาคม 2537 เป็น
เวลา 7 วันเดือนสิงหาคม 2537 เป็นเวลา 4 วัน ซึ่งเป็นวันทำงานตามปกติจำเลยก็
ไม่ได้ไล่โจทก์ออกจากการทำงาน วันที่ 20 สิงหาคม 2537 โจทก์ตอกบัตรออกจากที่
ทำงานเวลา 15.37 น. ซึ่งเป็นเวลาที่ ลูกจ้างแรงงานยังทำงานปกติอยู่จำเลยก็ไม่ได้
ลงโทษ โจทก์ต้อง มาทำงานในสถานที่จำเลยจัดหาไว้ให้ เพราะจำเลยเป็นบริษัท ที่
ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานส่งเสริมการลงทุน ได้รับ การยกเว้นภาษีจำเลยไม่มี
อำนาจควบคุมหรือกำหนดวันทำงานของ โจทก์ สัญญาจ้างระหว่างโจทก์กับจำเลย
เป็นสัญญาจ้างทำของ โจทก์และ จำเลยต่างให้ประกันซึ่งกันและกันในลักษณะสัญญา
ต่างตอบแทนโดยจำเลยให้เงินประกันค่าฝีมือ 90 บาทต่อวันแก่โจทก์ โจทก์ก็ วาง
เงินประกัน 1,000 บาท แก่จำเลย โจทก์เป็นฝ่ายผิดสัญญา จำเลยย่อมมีสิทธิยึดเงิน
ประกันดังกล่าว เห็นว่าอุทธรณ์ของ จำเลยเป็นอุทธรณ์โต้เถียงดุลยพินิจในการรับฟัง
พยานหลักฐาน ของศาลแรงงานกลางอันเป็นปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามมิให้ อุทธรณ์
ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดี แรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา
54 วรรคหนึ่ง ศาลแรงงานกลางมีคำสั่ง ไม่รับอุทธรณ์ของจำเลยชอบแล้วให้ยก
คำร้อง

คำสั่ง คดีนี้ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยว่า โจทก์ต้องเข้าทำงานโดยมีการตอกบัตร
ลงเวลาเข้าและเวลาออกและโจทก์ต้องมาทำงาน ยังสถานที่ที่จำเลยจัดหาไว้ให้โดย
โจทก์ได้รับค่าจ้างวันละ 90 บาท จำเลยมีอำนาจควบคุมกำหนดสถานที่และวันทำงาน
ของโจทก์ โจทก์จึงเป็นลูกจ้างจำเลยตามสัญญาจ้างแรงงาน เงินประกัน ที่จำเลย

เรียกเก็บจากโจทก์ 1,000 บาท เป็นเงินประกัน ความเสียหายตามสัญญาจ้าง
แรงงาน เมื่อไม่มีความเสียหาย จำเลยต้องคืนให้โจทก์ จำเลยอุทธรณ์ว่า ที่โจทก์ตอก
บัตรลงเวลา เข้าออกเป็นข้อตกลงระหว่างโจทก์จำเลยในเรื่องจำเลยให้ประกันค่า
ฝีมือแก่โจทก์ในอัตรา 90 บาทต่อวัน การตอกบัตรดังกล่าวก็เพื่อนำมาคิดคำนวณเงิน
ประกันฝีมือแต่ละวันที่โจทก์มาทำงาน โจทก์หยุดงานในเดือนกรกฎาคม 2537 เป็น
เวลา 7 วันเดือนสิงหาคม 2537 เป็นเวลา 4 วัน ซึ่งเป็นวันทำงานตามปกติจำเลยก็
ไม่ได้ไล่โจทก์ออกจากการทำงาน วันที่ 20 สิงหาคม 2537 โจทก์ตอกบัตรออกจากที่
ทำงานเวลา 15.37 น. ซึ่งเป็นเวลาที่ ลูกจ้างแรงงานยังทำงานปกติอยู่จำเลยก็ไม่ได้
ลงโทษ โจทก์ต้อง มาทำงานในสถานที่จำเลยจัดหาไว้ให้ เพราะจำเลยเป็นบริษัท ที่
ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานส่งเสริมการลงทุน ได้รับ การยกเว้นภาษีจำเลยไม่มี
อำนาจควบคุมหรือกำหนดวันทำงานของ โจทก์ สัญญาจ้างระหว่างโจทก์กับจำเลย
เป็นสัญญาจ้างทำของ โจทก์และ จำเลยต่างให้ประกันซึ่งกันและกันในลักษณะสัญญา
ต่างตอบแทนโดยจำเลยให้เงินประกันค่าฝีมือ 90 บาทต่อวันแก่โจทก์ โจทก์ก็ วาง
เงินประกัน 1,000 บาท แก่จำเลย โจทก์เป็นฝ่ายผิดสัญญา จำเลยย่อมมีสิทธิยึดเงิน
ประกันดังกล่าว เห็นว่าอุทธรณ์ของ จำเลยเป็นอุทธรณ์โต้เถียงดุลยพินิจในการรับฟัง
พยานหลักฐาน ของศาลแรงงานกลางอันเป็นปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามมิให้ อุทธรณ์
ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดี แรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา
54 วรรคหนึ่ง ศาลแรงงานกลางมีคำสั่ง ไม่รับอุทธรณ์ของจำเลยชอบแล้วให้ยก
คำร้อง

(ชลอ ทองแย้ม-พรชัย สมรรถเวช-สวรรค์ ศักดารักษ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ